

《國籍與戶政法規概要》

甲、申論題部分：（50 分）

一、我國人甲、乙於赴美國拉斯維加斯旅遊時，突決定在當地（美國內華達州克拉克郡）教堂舉行婚禮，依當地法律於結婚登記處進行結婚登記並受領結婚證書。嗣後甲乙於我國法院爭執婚姻之效力，應如何適用法律？附理由說明之。（25 分）

試題評析	地方特考四等考試《國籍與戶政法規概要》之申論題，通常均以「國籍法」、「戶籍法」、「姓名條例」為命題範疇，「涉外民事法律適用法」鮮少出題；本題例外首見以「涉外民事法律適用法」為準據命題，還好題意簡單、明確、易答。惟「涉外民事法律適用法」之規定過於簡要，較無發揮餘地，因此當輔以我國民法有關婚姻之實質成立要件與形式成立要件規定，方能使答題內涵更為充實。
考點命中	1.《高點·高上國籍與戶政法規概要講義》第三回，王肇基編撰，頁120~121。 2.《高點·高上國籍與戶政法規概要講義》第一回，王肇基編撰，頁17~18。

答：

依題意，甲、乙兩人均為我國人，惟因在美國內華達州克拉克郡教堂舉行婚禮，嗣後於我國法院爭執婚姻之效力，我國法院應具一般管轄權，但仍應衡酌有關涉外婚姻成立與效力之問題。

(一)婚姻成立要件之準據法之規定：

依涉外民事法律適用法第 46 條規定：

「婚姻之成立，依各該當事人之本國法。但結婚之方式依當事人一方之本國法或依舉行地法者，亦為有效」。

(二)婚姻效力之準據法之規定：

依涉外民事法律適用法第 47 條規定：

「婚姻之效力，依夫妻共同之本國法；無共同之本國法時，依共同之住所地法；無共同之住所地法時，依與夫妻婚姻關係最切地之法律」。

說明：關於婚姻之效力，涉外民事法律適用法原以夫或妻單方之本國法為準據法，與兩性平等原則之精神並不符合。民國 99 年修法時，爰參考德國民法施行法、日本法律適用通則法、義大利國際私法等立法之精神，修訂為應依夫妻共同之本國法，無共同之本國法時，依共同之住所地法，無共同之住所地法時，則由法院綜合考量攸關夫妻婚姻之各項因素，而以其中關係最切地之法律，為應適用之法律，俾能符合兩性平等原則及當前國際趨勢。

(三)甲乙於我國法院爭執婚姻之效力，應如何適用法律：

依題意甲、乙兩人均為我國人，我國法院當依涉外民事法律適用法第 47 條「婚姻之效力，依夫妻共同之本國法」之規定，甲乙婚姻效力是否成立，應檢視分別是否符合我國民法形式要件與實質要件：

1.婚姻之形式要件：

(1)婚姻應以書面為之。

(2)應有二人以上證人之簽名。

(3)應由雙方當事人向戶政機關為結婚之登記。

(4)已辦理結婚登記者，本人得向任一戶政事務所申請結婚證明書、婚姻紀錄證明書；本人不能親自申請時，得以書面委託他人為之。民國九十七年五月二十二日以前結婚並已向戶政事務所辦妥結婚登記之當事人，得向任一戶政事務所申請核發結婚證明書或向原辦理結婚登記之戶政事務所申請核發結婚證明文件影本。

2.結婚之實質要件：

(1)男未滿十八歲者，女未滿十六歲者，不得結婚。未成年人結婚，應得法定代理人之同意。

(2)與近親屬，不得結婚。

(3)監護人與受監護人，於監護關係存續中，不得結婚。

(4)有配偶者應共同為之或得其同意。

- (5)有配偶者，不得重婚。一人不得同時與二人以上結婚。
 (6)當事人之一方，於結婚時不能人道而不能治者，他方得向法院請求撤銷之。
 (7)當事人之一方，於結婚時係在無意識或精神錯亂中者，得於常態回復後六個月內向法院請求撤銷之。
 (8)因被詐欺或被脅迫而結婚者，得於發見詐欺或脅迫終止後，六個月內向法院請求撤銷之。

(四)理由說明：

- 1.依涉外民事法律適用法第 46 條及第 47 條規定：「婚姻之成立，依各該當事人之本國法。但結婚之方式依舉行地法者，亦為有效」及「婚姻之效力，依夫妻共同之本國法」之規定。
- 2.甲、乙在美國內華達州舉行婚禮，依當地法律於結婚登記處進行結婚登記並受領結婚證書，可見其結婚之方式依舉行地法完成，但仍應檢視雙方當事人返國後，是否已依戶籍法第 33 條規定，向戶政事務所辦妥結婚登記，若雙方當事人亦已完成結婚之登記，則其婚姻之效力當屬有效。

二、依姓名條例及民法規定，未成年人甲申請更改姓名之程序為何？又甲如經法院宣告變更姓氏者，其程序有無不同？（25 分）

試題評析	《國籍與戶政法規》命題範圍四大相關法規中，「姓名條例」乃最易準備、也最易得分之單元，傳統考題均以「三改加一不」（改姓、改名、改姓名加不得改）為主軸，本題首見以「未成年人」為主角，題意稍嫌冷僻，並明列「依民法規定」另加考法院宣告變更姓氏之情事，雖屬跨科考題，但民法第1059條及第1059條之1有關規定，為民法基本重要概念，相信多數考生應可應付裕如。
考點命中	1.《高點·高上國籍與戶政法規講義》第三回，王肇基編撰，頁12~15。 2.《高點·高上國籍與戶政法規講義》第三回，王肇基編撰，頁25第2題，考點命中。

答：

(一)依姓名條例規定，未成年人甲申請更改姓名之程序：

- 1.依姓名條例第 13 條規定：「申請改姓、冠姓、回復本姓、改名、更改姓名、更正本名者，以本人或法定代理人為申請人。」
- 2.另依內政部戶政司「戶政業務申辦須知」規定：「姓名變更，未成年人由法定代理人（父母共同）申請；父母無法共同辦理時，應附他方同意書辦理。」
- 3.依姓名條例施行細則第 4 條規定：「申請改姓、改名、更改姓名者，應填具申請書，檢附證明文件，向戶籍地戶政事務所申請核准。但經內政部公告，並刊登行政院公報之指定項目，得向戶籍地以外之戶政事務所為之。」另依內政部公告：自 104 年 7 月 1 日起，「姓名變更登記」可至全國任一戶政事務所辦理。
- 4.依姓名條例施行細則第 10 條規定：「依本細則第 4 條規定申請之各類案件，於登記後，其有證件者，得向原發證機關或其主管機關為變更姓名之登記及改註證件。」

(二)未成年人甲申請更改姓名，與甲如經法院宣告變更姓氏者，其程序有所不同

- 1.未成年人甲申請更改姓名，應依姓名條例第 8 條、第 9 條、第 10 條有關規定，方得申請改姓、改名或更改姓名，其情事分述如下：
 - (1)得申請改名之情事：被認領、撤銷認領。被收養、撤銷收養或終止收養。臺灣原住民或其他少數民族因改漢姓造成家族姓氏誤植。音譯過長。
 - (2)得申請改姓之情事：同時在一公營事業機構、機關、團體或學校服務或肄業，姓名完全相同。與三親等以內直系尊親屬名字完全相同。同時在一直轄市、縣設立戶籍六個月以上，姓名完全相同。與經通緝有案之人犯姓名完全相同。被認領、撤銷認領、被收養、撤銷收養或終止收養。字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因。（依前項第六款申請改名，以三次為限。但未成年人第二次改名，應於成年後始得為之。）
 - (3)得申請改姓名之情事：原名譯音過長或不正確。因宗教因素出世或還俗。因執行公務之必要，應更改姓名。
- 2.甲如經法院宣告變更姓氏者，則應依民法第1059條及第1059條之1有關規定，法院得依父母之一方或子女之請求，為子女之利益，宣告變更子女之姓氏為父姓或母姓。其法定情事包括：
 - (1)婚生子女：因父母離婚者。父母之一方或雙方死亡者。父母之一方或雙方生死不明滿三年者。父母之一方顯有未盡保護或教養義務之情事者。

(2)非婚生子女經生父認領：因父母之一方或雙方死亡者。父母之一方或雙方生死不明滿三年者。子女之姓氏與任權利義務行使或負擔之父或母不一致者。父母之一方顯有未盡保護或教養義務之情事者。綜上所述，顯見未成年人甲申請更改姓名之程序，與甲如經法院宣告變更姓氏者，其程序確實大不相同。

乙、測驗題部分：（50 分）

- (D) 1 外國人申請歸化所需之合法居留期間之計算，下列何種居留期間得列入計算？
 (A)經勞動部許可從事看護工作
 (B)經勞動部許可從事海洋漁撈工作
 (C)經勞動部許可從事中央主管機關指定為經濟社會發展需要之工作
 (D)經勞動部許可從事運動員之工作
- (B) 2 我國國民兼具外國國籍者，如擬擔任國籍法所定應受國籍限制之公職，應如何辦理？
 (A)應一律先申請內政部許可
 (B)於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起1年內完成喪失該國籍及取得證明文件
 (C)只須於就（到）職之日起1年內完成喪失該國籍及取得證明文件即可
 (D)應於就（到）職前完成喪失該國籍及取得證明文件
- (D) 3 關於有殊勳於中華民國之外國人申請歸化，下列敘述何者正確？
 (A)其許可由行政院為之
 (B)申請人於中華民國領域內毋須設有住所
 (C)國籍法明文授權主管機關就殊勳之認定標準另以辦法定之
 (D)毋須具有於中華民國領域內，每年合計有183日以上合法居留之事實繼續5年以上之要件
- (C) 4 歸化後發現有應撤銷歸化許可之事由者，於下列何種情形，內政部仍不得撤銷其歸化許可？
 (A)未於許可歸化之日起1年內提出喪失原有國籍證明者
 (B)經法院確定判決認係通謀為虛偽結婚而歸化逾5年者
 (C)無國籍人因出生於我國領域內而申請歸化許可逾5年者
 (D)內政部知有與國籍法規定不合情形之日起逾1年者
- (C) 5 依國籍法規定，我國國籍之取得係採以下何種主義？
 (A)僅採血統主義 (B)僅採出生地主義
 (C)血統主義為主，出生地主義為輔 (D)出生地主義為主，血統主義為輔
- (A) 6 無國籍人歸化者，於歸化日起滿10年內，得擔任下列何種公職？
 (A)內政部科長 (B)村里長 (C)特命全權公使 (D)鄉民代表
- (C) 7 出生於我國領域內之無國籍人申請歸化，就其具備「有相當之財產或專業技能，足以自立，或生活保障無虞」要件，得提出之證明文件，不包括下列何者？
 (A)我國政府機關核發之專門職業及技術人員或技能檢定證明文件
 (B)最近1年於國內平均每月收入逾勞動部公告基本工資2倍者
 (C)雇主開立之聘僱證明或申請人自行以書面敘明其工作內容及所得
 (D)國內之動產及不動產估價總值逾新臺幣500萬元者
- (D) 8 下列何者為原住民民族別登記之辦理依據？
 (A)原住民族基本法 (B)原住民族工作權保障法
 (C)原住民族教育法 (D)原住民身分法
- (D) 9 下列何種登記，毋須有正當理由並經戶政事務所核准，即得以書面委託他人為之？
 (A)認領登記 (B)終止收養登記 (C)兩願離婚登記 (D)法院裁判離婚之登記
- (B) 10 以本人或戶長為申請人之戶籍登記，不包括下列何者？
 (A)遷徙登記 (B)全戶之遷徙登記 (C)分戶登記 (D)合戶登記
- (D) 11 下列有關出生地之敘述何者錯誤？
 (A)無依兒童之出生地無可考者，以發現地為出生地
 (B)國外出生者，以其出生所在地之國家或地區為出生地
 (C)以其出生地所屬之省（市）及縣（市）為出生地
 (D)在少年福利機構安置教養者，均以該機構所在地為出生地

- (C) 12 有關戶籍登記之申請人，下列敘述何者正確？
 (A)監護登記，以監護人及被監護人雙方為申請人
 (B)認領登記，以認領人及被認領人雙方為申請人
 (C)收養登記，被收養人得為申請人
 (D)終止收養登記，僅被收養人得為申請人
- (A) 13 某甲遷出某戶後失蹤，未於法定期間辦理遷出登記，戶政事務所應如何辦理？
 (A)本人死亡時，應另通知本人之配偶及一親等直系血親
 (B)應為公示催告
 (C)逕行為之
 (D)辦理死亡宣告
- (B) 14 依姓名條例規定申請回復本姓，除法律另有規定外，自何日起發生效力？
 (A)提出申請之日起 (B)戶籍登記之日起
 (C)戶籍登記後滿1個月起 (D)提出申請後滿3個月起
- (A) 15 申請歸化之外國人，下列何者不須具備「有相當之財產或專業技能，足以自立，或生活保障無虞」之要件？
 (A)為我國國民之配偶者 (B)扶養5歲之我國籍子女者
 (C)父母曾為我國國民者 (D)為我國國民之養子女者
- (D) 16 關於臺灣原住民之姓名登記，下列何者錯誤？
 (A)得僅以傳統姓名登記
 (B)得僅以漢人姓名登記
 (C)得以傳統姓名之羅馬拼音與漢人姓名並列登記
 (D)得以漢人姓名之羅馬拼音與傳統姓名並列登記
- (C) 17 因字義粗俗不雅而申請改名，下列何者錯誤？
 (A)以3次為限
 (B)由本人向戶政機關提出申請
 (C)未成年人應於成年後，始得申請改名
 (D)所改之名應使用辭源、辭海、康熙字典或教育部編訂之國語辭典中所列有之文字
- (B) 18 依姓名條例第9條第1項各款規定申請改名，應檢附之證明文件，不包括下列何者？
 (A)同時在一公營事業機構服務而姓名完全相同者，為該公營事業機構之證明文件
 (B)與三親等以內直系尊親屬名字完全相同者，為戶口名簿
 (C)與經通緝有案之人犯姓名完全相同者，為載有通緝資料之證明文件
 (D)撤銷認領者，為撤銷認領之證明文件
- (D) 19 下列何者為戶籍法規定之身分登記
 (A)遷徙登記 (B)分戶登記 (C)初設戶籍登記 (D)輔助登記
- (A) 20 關於姓名變更登記後之通知，下列敘述何者正確？
 (A)戶政機關應於變更登記後通知其配偶及子女
 (B)戶政機關應於變更登記後通知其配偶及子女，但其子女已成年者，不在此限
 (C)戶政機關應於變更登記後通知其配偶及子女，但其配偶經監護宣告或輔助宣告者，不在此限
 (D)戶政機關應於變更登記後通知其配偶及子女，但其配偶或子女在監服刑者，不在此限
- (C) 21 關於本國國民與外國人結婚，其配偶與所生子女之取用中文姓名，下列敘述何者正確？
 (A)得為姓氏在後，名字在前 (B)其配偶取用中文姓名時，應冠我國配偶之姓
 (C)應符合我國國民使用姓名之習慣 (D)已取用中文姓名者，不得申請更改
- (B) 22 A 國人甲夫與我國人乙妻婚後於 B 國及我國皆有共同住所，嗣後甲乙向我國法院請求裁判離婚，關於甲乙離婚後其未成年子丙（A 國籍）之親權行使，應如何適用法律？
 (A)中華民國法 (B)A 國法
 (C)B 國法 (D)選擇適用 B 國法或中華民國法
- (B) 23 關於申請更改姓名之次數，下列敘述何者錯誤？
 (A)臺灣原住民及其他少數民族已依漢人姓名登記者，申請回復其傳統姓名，以1次為限
 (B)臺灣原住民及其他少數民族已依漢人姓名登記而回復其傳統姓名後，不得再申請回復原有漢人姓

名

(C)外國人申請歸化我國國籍而取用中文姓名者，得申請更改中文姓名1次

(D)無國籍人申請歸化我國國籍而取用中文姓名者，得申請更改中文姓名1次

(A) 24 法國人甲在日本收養我國人乙，關於其收養效力之問題，我國法院應如何適用法律？

(A)適用法國法 (B)適用日本法 (C)適用我國法 (D)適用法國法或我國法

(D) 25 我國人15歲甲女與法國人23歲乙男在我國結婚。關於甲乙之婚姻是否成立，應如何適用法律？

(A)應適用我國法律 (B)應適用法國法律

(C)應適用我國法律與法國法律 (D)甲女適用我國法律，乙男適用法國法律

同
點
·
高
上

【版權所有，重製必究！】